



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con los señores miembros del mismo, a saber: Presidente, Dr. Mateo José Busaniche y Jueces de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren y Dra. Cintia Graciela Gómez, a fin de tratar el expediente caratulado: **"AGUILAR, MIRTA GUADALUPE CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTE DE HABERES"**, Expte. N° FPA 8945/2023/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el 27/05/2024, contra la sentencia del 20/05/2024.

El recurso se concede el 28/05/2024, se expresan agravios el 06/06/2024, la actora contesta el día 26/06/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el 05/07/2024.

II- a) Que, la parte demandada cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020. Argumenta en torno a la validez de la movilidad dispuesta de conformidad con la ley de emergencia.

Fecha de firma: 16/10/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38351742#431397978#20241016114537402

Refiere, también, que le causa agravio que el Juez de primera instancia sostenga la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la retención en concepto de impuesto a las ganancias.

Apela el plazo de treinta (30) días dispuesto por el juez de grado para hacer efectiva la sentencia y alega que debe tenerse en cuenta el art. 22 de la ley 24.463, que prevé que ANSES debe cumplir dentro de los ciento veinte (120) días hábiles.

Finalmente, cuestiona la imposición de las costas y mantiene reserva del caso federal.

b) La parte actora, contesta agravios, rebate los argumentos de su contraria y solicita que se rechace el recurso, con costas.

III- Que, la actora, titular de un beneficio jubilatorio otorgado conforme el régimen instituido por la ley 24.241, con aportes en relación de dependencia, interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El Sr. Juez *a quo*, en lo que aquí interesa, hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta y ordena a la ANSES que -en caso de corresponder- abone a la actora íntegramente el haber previsional y las retroactividades adeudadas.

Establece que la actualización del haber inicial de la actora debe efectuarse conforme las pautas establecidas en las leyes 26.417, 27.426, 27.609.

Deja a resguardo el derecho a plantear el ajuste de la PBU de acuerdo con lo resuelto por la Corte en la causa "Quiroga".

Hace lugar al planteo de inconstitucionalidad de los topes, sólo para el supuesto que su aplicación provoque

Fecha de firma: 16/10/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38351742#431397978#20241016114537402



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

una merma superior al 15%, respecto del haber reajustado, conforme el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Declara la inconstitucionalidad de los Decretos 163/2020 y 495/2020, en la medida en que los incrementos allí dispuestos resulten inferiores a los que hubiese correspondido por aplicación de las pautas de la ley 27.426.

Determina la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del régimen de impuesto a las ganancias contemplado en los arts. 1º, 2, 79 inc."c" y cctes. de la ley 20.628 y su modificación dispuesta por ley 27.346, como así también de las Resoluciones reglamentarias dictadas por AFIP al respecto.

Dispone la inconstitucionalidad del art. 3 del Decreto 157/2018, siguiendo la doctrina de la CSJN e impone las costas a la demandada.

Ordena a la parte actora que practique la planilla de liquidación correspondiente en el plazo de treinta (30) días de quedar firme la resolución o en su defecto, la parte demandada en los términos del art. 503 del CPCCN en el plazo de 120 días hábiles (art. 22 Ley 24.463).

Establece que las sumas retroactivas devengan intereses conforme la tasa pasiva, difiere la regulación de honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que, debemos recordar que es doctrina de nuestro Máximo Tribunal que, aun cuando el mismo sólo decide en los casos concretos que le son sometidos, y no resultando sus fallos obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquél.

Así, se ha establecido que "...carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan

Fecha de firma: 16/10/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38351742#431397978#20241016114537402

de tales precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (Fallos 307:1094).

V- a) Que, previo a abordar los agravios de la demandada, corresponde declarar de tratamiento inoficioso el planteo relativo al Dec. 542/2020. Ello atento que el magistrado de grado no se ha expedido en ese sentido.

b) Que, debe admitirse el planteo de la ANSES por el cual sostiene que debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163 y 495 del 2020. Ello en virtud de que las disposiciones contenidas en las normas antes mencionadas fijan pautas de movilidad para el período febrero/noviembre del 2020.

De esta manera, no resultan aplicables a quienes adquieran su beneficio previsional en fecha posterior a la vigencia de tales normas, como lo es el caso de la actora que lo obtuvo el **04/08/2022**.

Este ha sido el criterio sustentado por este Tribunal en la causa "SIREIX, JUAN MANUEL CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS", Expte. N° FPA 5906/2022/CA1" sentencia del 14/12/2023.

c) Que, en relación a la declaración de inconstitucionalidad del régimen de impuesto a las ganancias sobre el haber previsional, conforme lo resuelto por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "García, Marta Susana c/ ANSeS s/reajustes varios" (sentencia del 10/09/2020), no es impedimento para su abordaje la falta de integración del litigio con la AFIP -DGI.

Dicho ello, cabe recordar que el Máximo Tribunal dictó sentencia en fecha 26/03/2019 en el precedente

Fecha de firma: 16/10/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38351742#431397978#20241016114537402



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

"GARCÍA, MARÍA ISABEL C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" (expte. N° FPA 7789/2015/CA1-CA1 y FPA 7789/2015/1/RH1) y, posteriormente, el 07/05/19 en autos FPA 2138/2017/CS1-CA1 "GODOY, RAMÓN ESTEBAN C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD y, el 28/05/19, en FPA 1953/2016/CA1-CS1 y otros "KLOSTER, MARÍA GUADALUPE C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD", FPA 3588/2016/CA1-CS1 y otros FPA 3588/2016/2/RH1 "ROSSI, MARÍA LUISA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO", FPA 5200/2017/CS1-CA1 y otros FPA 5200/2017/2/RH1 "ORTIZ DE PIEROLA, EMILIA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" y "RAMOS ESTELA ELVIRA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" (expte. N° FPA 12174/2015/CA1); en los que declaró la inconstitucionalidad del art. 79 inc. c) de la ley 20.628 y confirmó la sentencia que ordenó la devolución de los montos retenidos en concepto de impuesto a las ganancias.

Atento la consolidada doctrina referida, corresponde rechazar el presente agravio y confirmar la sentencia apelada para el caso de que, al practicarse la planilla de liquidación, se determine que la actora será sujeto pasible de retención del impuesto a las ganancias.

d) Que, en relación al agravio referido al plazo dispuesto por el juez para el cumplimiento de la sentencia, resulta necesario realizar ciertas consideraciones.

El art. 22 de la ley 24.463 establece que "Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social serán cumplidas dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles, contado a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente...".

Fecha de firma: 16/10/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38351742#431397978#20241016114537402

Atento ello, se observa que la orden de que la parte actora practique planilla de liquidación en el plazo de treinta (30) es contradictoria con la norma mencionada.

En razón de lo expuesto, se admite el agravio y se revoca la sentencia dictada en este punto.

e) Que, al analizar la apelación de costas y de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, atento el modo en que se resuelve, imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.

VI- Que, corresponde regular honorarios a la letrada de la parte actora en un 32% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme lo dispuesto por el art. 30 de la ley 27.423; sin regularse a los apoderados de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

Las Sras. Juezas de Cámara, Dras. Beatriz Estela Aranguren y Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhieren al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

Se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se revoca la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163 y 495 de 2020.

Se deja sin efecto lo resuelto por el magistrado de grado en cuanto dispone que la actora debe efectuar la liquidación pertinente en el plazo de treinta (30) días de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

quedar firme la resolución cuestionada, conforme lo expresado en los considerandos.

Se declara de tratamiento inoficioso el planteo de la demandada relativo a la declaración de inconstitucionalidad del decreto 542/20.

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018, se aplica el art. 36 de la ley 27.423 y se imponen las costas de ambas instancias en el orden causado.

Se regulan honorarios a la letrada de la parte actora en un 32% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme lo dispuesto por el art. 30 de la ley 27.423; sin regular a los apoderados de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

Las Sras. Juezas de Cámara, Dras. Beatriz Estela Aranguren y Cintia Graciela Gomez, adhieren al presente voto.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 16/10/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38351742#431397978#20241016114537402

SENTENCIA

Paraná, 16 de octubre de 2024.

Y VISTO:

El resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163 y 495 de 2020.

Dejar sin efecto lo dispuesto en relación a que la actora debe efectuar la liquidación pertinente en el plazo de treinta (30) días de quedar firme la resolución cuestionada.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, imponer las costas de ambas instancias en el orden causado conforme lo establecido en el art. 36 de la ley 27.423.

Regular honorarios a la letrada de la parte actora en un 32% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme lo dispuesto por el art. 30 de la ley 27.423; sin regular a los apoderados de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 16/10/2024

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38351742#431397978#20241016114537402